
QUELLENBASIERTE AUSGABE



Ḥukm al-Mağhūl al-Ḥāl fī al-Aḥkām az-Zāhirah

Das äußere Urteil über Personen unbekannten Glaubenszustandes
in Dār al-Islām, Dār al-Kufr, Dār al-Ḥarb und Dār ar-Riddah

Authentische Hauptbeweise, Originaltexte und direkte Fundstellen
aus Qurʾān, Sunnah, Ṣaḥābah und den vier Rechtsschulen

DAR AL TAWHĪD · by Serhat Abu Malik

dar-al-tawhid.de

Leseschlüssel

Diese Quellenfassung untersucht den äußeren Ḥukm einer Person, deren Religion oder ‘Aqīdah nicht sicher bekannt ist. Sie trennt zwischen bekanntem Vorzustand, sichtbaren Zeichen, der Vermutung durch die Dār und dem verborgenen Zustand des Herzens.

Behandelt werden der unbekannte Lebende und der unbekannte Tote, Dār al-Islām, Dār al-Kufr, Dār al-Ḥarb und die Ridda-Lage, die Fälle aus der prophetischen Zeit sowie die praktische Einordnung bei den vier Rechtsschulen. Die Abhandlung ist keine Ermächtigung zu privater Gewalt, Bestrafung oder eigenmächtiger Gerichtsbarkeit.

METHODISCHER GRUNDSATZ

Ein Urteil über eine Dār ist kein automatisches persönliches Urteil über jeden Bewohner.

Der äußere Ḥukm einer unbekannten Person richtet sich nach sicherem Vorzustand, eindeutigen Zeichen und rechtlichen Vermutungen; bei Unklarheit ist tabayyun erforderlich.

ZENTRALE FRAGE

Ist eine unbekannte Person allein wegen der Dār als Muslim oder Kāfir zu behandeln, oder wird ihr äußerer Ḥukm anhand eines abgestuften Systems aus bekanntem Vorzustand, eindeutigen Zeichen, gesellschaftlicher Mehrheit und notwendigem tabayyun bestimmt?



Quellenordnung

Die Hauptbeweise stammen aus Qur'ān und authentischer Sunnah. Danach folgen Ṣaḥābah, frühe Muṣannaf-Berichte und direkte Texte der klassischen Rechtsschulen. Schwächere oder unterbrochene Berichte werden ausdrücklich gekennzeichnet.

- Authentische Hauptbeweise: Qur'ān 4:94; die Berichte von Usāmah, al-Miqdād, Anas und Abū Sa'īd; sowie die Aussage 'Umars über das Urteil nach dem Sichtbaren.
- Direkte Fiqh-Belege: al-Kāsānī und as-Saraḥsī für die Ḥanafiten; an-Nawawī und ar-Rūyānī für die Šāfi'iten; Ibn Qudāmah für die Ḥanbaliten; ad-Dasūqī für die Mālikiten.
- Ridda-Berichte: Der Bericht az-Zuhrī bei 'Abd ar-Razzāq ist mursal. Der Bericht Abū al-'Āliyahs bei Ibn Abī Šaybah ist nicht durchgehend mit Abū Bakr verbunden. Beide werden nur als frühe Anwendung neben der authentischen Sunnah verwendet.
- Keine Gleichsetzung: Ein Gebiets- oder Mehrheitsindiz ist eine juristische Vermutung. Es ist kein Offenbarungswissen über das Herz jeder Einzelperson.

ARBEITSREGEL

Wo die Quellen nur einen bestimmten Fiqh-Fall behandeln - etwa den unbekannten Toten oder das Findelkind -, wird dies nicht stillschweigend als allgemeiner Iğmā' über jeden lebenden Menschen ausgegeben. Die Übertragung wird als juristische Analogie oder Folgerung kenntlich gemacht.



INHALT

Inhalt

Begriffe und Urteilsebenen	5	Der unbekannte Tote - Ḥanafiten	15
Das Ergebnis vor der Detailprüfung	5	As-Saraḥsī: Was unbekannt ist, wird durch Zeichen beurteilt	16
Der stärkste Qurʾān-Beleg	6	Der unbekannte Tote - Šāfiʿiten	16
Prophetische Anwendung im Kampf	7	Der unbekannte Tote - Ḥanbaliten	17
Ein noch schärferer Grenzfall	7	Mālikitische Schutzrichtung bei Ungewissheit	18
Das Verbot der Herzprüfung	8	Das Findelkind als klassischer Vergleichsfall	18
Aussage eines Ṣaḥābī in Ṣaḥīḥ al-Buḥārī	9	Die Ridda-Zeit unter Abū Bakr	19
Explizite prophetische Islām-Zeichen	9	Die vier Gebietsbegriffe	20
Schahādah, Pflichten und „Seine Abrechnung ist bei Allah“	10	Die vier Rechtsschulen im Vergleich	20
Die stärkste Anwendung in Dār al-Ḥarb	11	Muss die vollständige ʿAqīdah bekannt sein?	21
Mehrdeutige Worte verlangen Klärung	11	Praktische Urteilsmatrix	22
Der bekannte Muslim	12	Häufige Fehlanwendungen	22
Der bekannte ursprüngliche Nichtmuslim	13	Schlussgrundsätze	23
Der unbekannte Lebende in Dār al-Islām	13	Bibliographie und Direktquellen	24
Der unbekannte Lebende in Dār al-Kufr oder Dār al-Ḥarb	14		



BEGRIFFE UND URTEILSEBENEN

Grundbegriffe

Die Streitfrage wird unklar, sobald feststehender Islām, feststehender Kufr und echte Unbekanntheit miteinander vermischt werden.

Begriff	Bedeutung	Was damit nicht automatisch feststeht
Maġhūl al-ḥāl	Person, deren konkreter religiöser Zustand nicht sicher bekannt ist.	Weder sicherer persönlicher Islām noch sicherer persönlicher Kufr.
Ma'lūm al-Islām	Person, deren Islām zuvor rechtlich festgestellt wurde.	Ihr Zustand fällt nicht durch Wohnort oder bloße Vermutung weg.
Ma'lūm al-kufr al-aṣli	Bekannter ursprünglicher Nichtmuslim.	Sein Eintritt in den Islām erfordert ein beweiskräftiges Bekenntnis oder Zeichen.
Zāhir	Nach außen erkennbarer Zustand.	Kein sicheres Wissen über Absicht und Herz.
Sīmah / 'alāmah	Religiöses Kennzeichen oder Indiz.	Nicht jedes Zeichen hat in jedem Ort dieselbe Stärke.
Dār	Rechtliche Einordnung eines Gebietes und seiner Herrschaft.	Kein automatisches Einzelurteil über jeden Bewohner.
Tabayyun	Feststellung, Prüfung und Klärung.	Keine Forderung nach einer vollständigen Prüfung aller 'Aqīdah-Einzelheiten ohne Anlass.

DREI AUSGANGSLAGEN

Der bekannte Muslim bleibt grundsätzlich unter dem Ḥukm des Islām. Der bekannte ursprüngliche Nichtmuslim bleibt bei seinem bekannten Zustand, bis ein beweiskräftiger Eintritt in den Islām erscheint. Bei der wirklich unbekannten Person werden klare Zeichen, Dār, Mehrheit und widersprechende Hinweise zusammen bewertet.

DAS ERGEBNIS VOR DER DETAILPRÜFUNG

Die Frage hat keine pauschale Ein-Wort-Antwort

Die Quellen ergeben ein abgestuftes Urteilssystem und widerlegen zwei entgegengesetzte Vereinfachungen.

- Nicht richtig: „Jeder unbekannte Bewohner von Dār al-Kufr ist mit persönlicher Gewissheit Kāfir, selbst wenn er eindeutige islamische Zeichen zeigt.“
- Nicht richtig: „Jeder schwache Hinweis - Name, Kleidung oder Herkunft - beweist ohne Weiteres den Islām.“
- Richtig: Ein feststehender Vorzustand besitzt Vorrang. Fehlt er, werden eindeutige Zeichen und der äußere Kontext berücksichtigt.
- Richtig: In Kampf- und Gefahrensituationen verpflichten Schahādah, Islamserklärung, Salām und Adhān zur Zurückhaltung und Feststellung.
- Richtig: Die Dār besitzt in den Fiqh-Werken Beweiskraft als Mehrheits- und Ortsindiz, besonders bei Personen ohne andere Zeichen. Sie wird jedoch durch stärkere Gegenzeichen verdrängt.

DAS ERGEBNIS VOR DER DETAILPRÜFUNG · FORTSETZUNG

KERNANTWORT

Die vollständige ‘Aqīdah einer Person muss nicht allgemein vor jeder äußeren Anerkennung ihres Islām verhört werden. Liegt aber ein bekannter widersprechender Vorzustand oder eine mehrdeutige Erklärung vor, kann eine gezielte Klärung notwendig sein.

DER STÄRKSTE QUR’ĀN-BELEG

Sūrat an-Nisā’ 4:94

Die Āyah verbindet tabayyun mit einem ausdrücklichen Verbot, ein gezeigtes Schutz- oder Islām-Zeichen aus bloßer Vermutung zurückzuweisen.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ
لَسْتَ مُؤْمِنًا

„O die ihr glaubt, wenn ihr auf Allahs Weg auszieht, dann stellt genau fest. Und sagt nicht zu demjenigen, der euch den Friedensgruß beziehungsweise das Zeichen des Islām entbietet: Du bist kein Gläubiger.“

Qur’ān 4:94; direkte Tafsīr-Fundstelle bei at-Ṭabarī.

[Direktnachweis](#)

At-Ṭabarī führt mehrere frühe Erklärungen an: Ein Mann erklärte „Ich bin Muslim“ oder grüßte mit dem Salām, wurde aber dennoch getötet und sein Besitz genommen. Ibn ‘Abbās erklärte, Allah habe verboten, zu demjenigen, der die Schahādah zeigt, zu sagen: „Du bist kein Gläubiger“; sein Blut und sein Vermögen erhalten Schutz.

DOPPELTE LEHRE

Die Āyah befiehlt nicht blinde Leichtgläubigkeit, sondern tabayyun. Gleichzeitig verbietet sie, das gezeigte Zeichen ohne Beweis zu verwerfen. Feststellung und Schutz vor vorschnellem Urteil stehen nebeneinander.

PROPHETISCHE ANWENDUNG IM KAMPF

Usāmah ibn Zayd

Der Mann war bis unmittelbar vor seiner Erklärung ein kämpfender Gegner. Dennoch wurde seine ausgesprochene Schahādah für den diesseitigen Schutz berücksichtigt.

أَقْتَلْتُهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟

Der Prophet sagte wiederholt zu Usāmah: „Hast du ihn getötet, nachdem er lā ilāha illā Allah gesagt hatte?“

Ṣaḥīḥ al-Buḥārī Nr. 6872; Ṣaḥīḥ Muslim Nr. 96.

[Direktnachweis](#)

أَفَلَا شَقَّقْتَ عَن قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا؟

„Hast du denn sein Herz aufgespalten, damit du weißt, ob er es deshalb sagte oder nicht?“

Authentische Überlieferung von Usāmah; verschiedene Wortlaute in den Ṣaḥīḥ-Werken.

[Direktnachweis](#)

BEWEISWERT

Eine vermutete taktische Absicht hob den sichtbaren Schutz der Schahādah nicht auf. Der Bericht verbietet, verborgenes Wissen über das Herz zur Voraussetzung des äußeren Schutzurteils zu machen.

EIN NOCH SCHÄRFERER GRENZFALL

Die Frage al-Miqdāds

Selbst nachdem der Gegner die Hand eines Muslims abgeschlagen hatte, wurde seine anschließende Erklärung des Islām nicht für bedeutungslos erklärt.

قَالَ أَسَلَمْتُ لِلَّهِ أَفَأَقْتُلُهُ؟ قَالَ: لَا تَقْتُلْهُ

Al-Miqdād fragte über einen kämpfenden Nichtmuslim, der danach sagte: „Ich habe mich Allah ergeben“: „Darf ich ihn töten?“ Der Prophet antwortete: „Töte ihn nicht.“

Ṣaḥīḥ al-Buḥārī Nr. 6865; auch in Ṣaḥīḥ Muslim überliefert.

[Direktnachweis](#)

EIN NOCH SCHÄRFERER GRENZFALL · FORTSETZUNG

Der Fall zeigt, dass selbst ein sehr belastender Vorzustand nicht erlaubt, eine klare gegenwärtige Islamserklärung vollständig zu ignorieren. Das diesseitige Urteil reagiert auf den nun gezeigten Zustand; die innere Wahrhaftigkeit bleibt bei Allah.

GRENZE

Der Bericht entscheidet nicht jede spätere Rechtsfrage und hebt „außer aufgrund des Rechts des Islām“ nicht auf. Er entscheidet aber klar die unmittelbare Frage: Eine ausdrückliche Islamserklärung darf nicht durch bloßen Verdacht aufgehoben werden.

DAS VERBOT DER HERZPRÜFUNG

Nicht beauftragt, Herzen aufzuschneiden

Der Prophet kannte die Gefahr von Heuchelei und verborgener Falschheit, machte sie aber nicht zur allgemeinen Grundlage des diesseitigen Urteils.

إِنِّي لَمْ أُؤْمَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ

„Mir wurde nicht befohlen, die Herzen der Menschen zu durchsuchen oder ihre Bäuche aufzuschneiden.“

Ṣaḥīḥ al-Buḥārī Nr. 4351; Ṣaḥīḥ Muslim Nr. 1064.

[Direktnachweis](#)

Der Satz fiel, nachdem Ḥālid einwandte, wie viele Betende mit der Zunge etwas sagen, das nicht im Herzen sei. Der Prophet verwies dennoch auf das sichtbare Gebet und verwarf eine allgemeine Herzensprüfung.

FOLGERUNG

Das verborgene Herz ist nicht bedeutungslos vor Allah. Es ist aber nicht die normale Tatsachengrundlage menschlicher Gerichte und alltäglicher äußerer Zuordnung.

AUSSAGE EINES ṢAḤĪBĪ IN ṢAḤĪḤ AL-BUḤĀRĪ

‘Umar: Wir nehmen euch nach dem Sichtbaren

Nach dem Ende der Offenbarung formulierte ‘Umar ibn al-Ḥaṭṭāb die praktische Regel mit außergewöhnlicher Klarheit.

وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ

„Die Offenbarung ist abgebrochen. Wir nehmen euch jetzt nur nach dem, was uns von euren Handlungen sichtbar wird.“

Aussage ‘Umars ; Ṣaḥīḥ al-Buḥārī Nr. 2641.

[Direktnachweis](#)

‘Umar ergänzte: Wer uns Gutes zeigt, dem gewähren wir Sicherheit und Nähe; mit seinem Inneren haben wir nichts zu tun, Allah rechnet es ab. Wer uns Schlechtes zeigt, dem schenken wir nicht allein wegen der Behauptung eines guten Inneren Vertrauen.

AUSGEWOGENHEIT

Die Regel ist weder naiv noch takfiristisch: Gutes Sichtbares wird anerkannt; schlechtes Sichtbares wird berücksichtigt; verborgenes Inneres wird Allah überlassen.

EXPLIZITE PROPHETISCHE ISLĀM-ZEICHEN

Gebet, Qiblah und muslimisches Geschlecht

Der folgende authentische Text nennt eine zusammenhängende äußere Beschreibung des Muslims.

مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ

„Wer unser Gebet verrichtet, unsere Qiblah einnimmt und von unserem Geschlecht isst, der ist der Muslim, der den Schutz Allahs und den Schutz Seines Gesandten besitzt.“

Ṣaḥīḥ al-Buḥārī Nr. 391.

[Direktnachweis](#)

Ibn Ḥaḡar fasste den Beweiswert zusammen: Die Angelegenheiten der Menschen werden nach dem Sichtbaren getragen; wer ein Kennzeichen der Religion zeigt, auf den werden die Urteile ihrer Angehörigen angewandt, solange kein Widerspruch von ihm sichtbar wird.

NICHT ISOLIERT LESEN

Der Ḥadīṭ beschreibt einen zusammenhängenden äußeren Zustand. Er rechtfertigt nicht, jedes nachgeahmte Einzelmerkmal unabhängig von Kontext und Gegenbeweisen als absolut gleich stark zu behandeln.

Die grundlegende Schutzformel

Die Sunnah verbindet den sichtbaren Eintritt in den Islām mit Schutz und überlässt das Verborgene Allah.

فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

„Wenn sie dies tun, schützen sie vor mir ihr Blut und ihr Vermögen - außer aufgrund des Rechts des Islām; und ihre Abrechnung ist bei Allah.“

Ṣaḥīḥ al-Buḥārī Nr. 25; Ṣaḥīḥ Muslim Nr. 22.

[Direktnachweis](#)

„Ihre Abrechnung ist bei Allah“ trennt das diesseitige Urteil vom endgültigen Wissen über die Herzen. „Außer aufgrund des Rechts des Islām“ verhindert zugleich, dass ein einmal gezeigtes Zeichen jede spätere klare Gegenhandlung rechtlich unmöglich macht.

ZWEI GRENZEN

Das Sichtbare begründet Schutz und äußere Zuordnung. Ein sicher bewiesenes späteres Recht oder ein klarer Widerspruch kann gesondert behandelt werden. Bloßer Verdacht genügt dafür nicht.



DIE STÄRKSTE ANWENDUNG IN DĀR AL-ḤARB

Der Adhān stoppte den Angriff

Die prophetische Praxis zeigt, dass ein öffentliches Islām-Zeichen sogar in einem feindlichen oder zunächst ungeklärten Gebiet unmittelbare rechtliche Wirkung besaß.

فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ

„Wenn er einen Adhān hörte, hielt er sich zurück; hörte er keinen Adhān, griff er nach Anbruch des Morgens an.“

Ṣaḥīḥ al-Buḥārī Nr. 2943; der ausführliche Bericht auch in Ṣaḥīḥ Muslim Nr. 382.

[Direktnachweis](#)

Das Fehlen des Adhān war kein ewiges Urteil über jedes Herz. Es gehörte zu einer militärischen Feststellung des sichtbaren Zustandes einer Ortschaft. Das Vorhandensein des Adhān war dagegen ein starkes Gegenzeichen, das unmittelbare Zurückhaltung verlangte.

STÄRKSTER ORTSBELEG

Der Bericht widerlegt die Behauptung, islamische Zeichen hätten in Dār al-Ḥarb grundsätzlich keinen Beweiswert. Gleichzeitig zeigt er, dass Gebiet, öffentliche Zeichen und konkrete Situation gemeinsam bewertet werden.

MEHRDEUTIGE WORTE VERLANGEN KLÄRUNG

Banū Ḡaḍīmah

Nicht jede Erklärung wird sprachlich vollkommen formuliert. Der prophetische Umgang mit Banū Ḡaḍīmah zeigt die Pflicht, die beabsichtigte Bedeutung zu klären.

فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا فَقَالُوا صَبَأْنَا صَبَأَنَا

„Sie konnten nicht gut sagen: Wir sind Muslime geworden. Daher sagten sie: Wir haben unsere Religion verlassen, wir haben unsere Religion verlassen.“

Ṣaḥīḥ al-Buḥārī Nr. 4339 und Nr. 7189.

[Direktnachweis](#)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ

Der Prophet sagte zweimal: „O Allah, ich sage mich vor Dir von dem los, was Ḥālid getan hat.“

Derselbe authentische Bericht über Banū Ḡaḍīmah.

[Direktnachweis](#)

LEHRE

Ein mehrdeutiger Ausdruck kann tabayyun erfordern. Mehrdeutigkeit ist aber keine Erlaubnis, die günstigere naheliegende Islamsbedeutung zu ignorieren und sofort das härteste Urteil anzuwenden.

DER BEKANNTE MUSLIM

Fortbestand eines feststehenden Zustandes

Wer bereits rechtlich als Muslim feststeht, wird nicht wegen Wohnort, Nationalität oder bloßer Unkenntnis anderer Menschen in den Zustand „maġhūl“ zurückgesetzt.

- Der feststehende Islām bleibt bestehen, bis ein rechtlich beweiskräftiger Widerspruch festgestellt ist.
- Der Aufenthalt in Dār al-Kufr oder Dār al-Ḥarb hebt den Islām nicht auf; die klassischen Fiqh-Werke behandeln ausdrücklich Muslime, die dort leben, reisen, Handel treiben oder sterben.
- Qur’ān 4:94 verbietet, einem gezeigten Islām-Zeichen ohne Beweis die Anerkennung zu verweigern.
- Bloße Unkenntnis des Beobachters über die vollständige ‘Aqīdah eines Muslims ist kein Beweis gegen dessen feststehenden äußeren Zustand.

GRUNDFEHLER

„Ich kenne seine ‘Aqīdah nicht vollständig“ ist nicht dasselbe wie „sein Islām wurde nie festgestellt“ und erst recht nicht dasselbe wie „sein Kufr steht fest“.



DER BEKANNTE URSPRÜNGLICHE NICHTMUSLIM

Wie sein Islām festgestellt wird

Bei einer Person mit bekanntem früheren Glauben ist zu prüfen, ob ihre Erklärung den tatsächlichen Eintritt in den Islām eindeutig bezeichnet oder wegen ihrer bisherigen Lehre mehrdeutig bleibt.

إِذَا قَالَ الْيَهُودِيُّ أَوْ النَّصْرَانِيُّ أَنَا مُسْلِمٌ أَوْ قَالَ أَسْلَمْتُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ أَيَّ شَيْءٍ أَرَدَتْ بِهِ

Al-Kāsānī überliefert von Abū Ḥanīfah: Wenn ein Jude oder Christ sagt: „Ich bin Muslim“ oder „Ich habe mich ergeben“, wird er gefragt, was er damit beabsichtigt hat. Erklärt er den Austritt aus seiner früheren Religion und den Eintritt in den Islām, wird sein Islām festgestellt.

Al-Kāsānī, Badā'ī' aṣ-ṣanā'ī, Bd. 7, Kitāb as-siyar.

[Direktnachweis](#)

Die Begründung ist kontextbezogen: Manche Angehörige früherer Religionen bezeichneten ihre eigene Lehre als „Islām“ oder bestätigten Teile der Schahādah, während sie die allgemeine Sendung Muḥammads bestritten. Dann beseitigt eine gezielte Klarstellung die Mehrdeutigkeit.

KEINE VOLLSTÄNDIGE PRÜFUNG

Die Quelle fordert keine Prüfung jeder theologischen Einzelfrage. Sie verlangt die Klärung desjenigen bekannten Widerspruchs, der den verwendeten Wortlaut mehrdeutig macht.

DER UNBEKANNTE LEBENDE IN DĀR AL-ISLĀM

Äußerer Hukm nach Ort und dauerhaftem Erscheinungsbild

Ein direkter šāfi'itischer Text zeigt, dass die Dār und die dauerhafte Sichtbarkeit im muslimischen Umfeld einen äußeren Islām-Hukm begründen können.

فَإِذَا شُهِدَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ عَلَى قَدِيمِ الْوَقْتِ وَحَدِيثِهِ حُكْمَ بِإِسْلَامِهِ فِي الظَّاهِرِ مَا لَمْ يُعْلَمْ كُفْرُهُ

„Wenn er in Dār al-Islām über längere und jüngere Zeit gesehen wird, wird äußerlich über seinen Islām geurteilt, solange sein Kufr nicht bekannt ist.“

Ar-Rūyānī, Baḥr al-maḡḡab, Bd. 14, Abschnitt über die Feststellung des Islām.

[Direktnachweis](#)

Ar-Rūyānī nennt daneben Schahādah, die eigene Erklärung „Ich bin Muslim“ und das erkennbare dauerhafte Verhalten in den Moscheen. Er begründet die Ortsvermutung zusätzlich mit dem unbekannten Toten in Dār al-Islām.

REICHWEITE

Dies ist ein konkreter šāfi'itischer Fiqh-Text, kein behaupteter Iğmā' aller Schulen über jeden beliebigen Fall. Er beweist jedoch, dass klassische Fuqahā' die Dār und das dauerhafte äußere Erscheinungsbild als reale Beweismittel anerkannten.

Dār als Vermutung - nicht als unüberwindbares Einzelurteil

Die Fiqh-Texte verwenden die Dār bei völlig fehlenden Gegenzeichen. Die authentische Sunnah zeigt zugleich, dass eine Schahādah, Islamserklärung oder ein öffentliches Islām-Zeichen die Ortsvermutung übersteuern kann.

- Bei einem wirklich unbekannten Menschen kann die nichtmuslimische Mehrheit ein äußeres Ausgangsindiz bilden, besonders in Fragen, in denen sofort praktisch gehandelt werden muss.
- Zeigt dieselbe Person eindeutige islamische Zeichen, ist sie nicht mehr „zeichenlos unbekannt“. Qur'an 4:94 und die Berichte von Usāmah und al-Miqdād verlangen Anerkennung beziehungsweise tabayyun.
- Der Adhān in einem feindlichen Gebiet stoppte den Angriff; damit kann der Gebietsname nicht als unüberwindbare Widerlegung jedes Islām-Zeichens dienen.
- Widersprüchliche Zeichen können eine gezielte Klärung verlangen. Die Forderung nach vollständiger Kenntnis sämtlicher 'Aqīdah-Einzelheiten besitzt dagegen keinen allgemeinen Beleg.

PRÄZISE FORMULIERUNG

Die Dār kann bei echter Unbekanntheit eine praktische Vermutung liefern. Sie verwandelt diese Vermutung aber nicht in unfehlbares Wissen über jede Person und hebt klare individuelle Gegenzeichen nicht auf.



Ṣimah und Ortsbeweis

Bei unbekannten Verstorbenen formulieren die ḥanafitischen Werke das Verhältnis zwischen Zeichen und Dār besonders ausdrücklich.

وَلَوْ وُجِدَ مَيِّتٌ أَوْ قَتِيلٌ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ... وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ... لِحُصُولِ غَلَبَةِ الظَّنِّ بِكَوْنِهِ مُسْلِمًا بِدَلَالَةِ الْمَكَانِ

Al-Kāsānī: Wird ein unbekannter Toter in Dār al-Islām gefunden, ist nach der richtigen Überlieferung die Ortsanzeige ausreichend, um ihn zu waschen, das Totengebet zu verrichten und ihn bei den Muslimen zu bestatten - wegen der überwiegenden Vermutung seines Islām.

Al-Kāsānī, Badā'ī' aṣ-ṣanā'ī, Bd. 1, S. 304.

[Direktnachweis](#)

وَلَوْ وُجِدَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ سِيمَا الْمُسْلِمِينَ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ... بِالْإِجْمَاعِ

„Wird er in Dār al-Ḥarb gefunden und trägt er das Kennzeichen der Muslime, wird er gewaschen, das Totengebet wird verrichtet und er wird bei den Muslimen bestattet - nach dem hier genannten Konsens.“

Al-Kāsānī, dieselbe Fundstelle.

[Direktnachweis](#)

ENTSCHEIDENDER PUNKT

Die islamische Ṣimah kann nach diesem Text den Ort überwiegen. Das ist ein direkter klassischer Gegenbeleg gegen die Behauptung, ein Islām-Zeichen sei in Dār al-Ḥarb grundsätzlich wertlos.



AS-SARAḤSĪ: WAS UNBEKANNT IST, WIRD DURCH ZEICHEN BEURTEILT

Die ḥanafitische Kurzformel

As-Saraḥsī verbindet Mehrheitsvermutung und individuelle Kennzeichen in einem klaren Schema.

وَمَا تَعْدَرُ الْوُقُوفَ عَلَى حَقِيقَتِهِ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْعَلَامَةُ وَالسَّيْمَا

„Wessen wirklicher Zustand nicht festgestellt werden kann, bei dem werden Zeichen und Kennzeichen berücksichtigt.“

As-Saraḥsī, al-Mabsūṭ, Bd. 2, Bāb aš-šahīd.

[Direktnachweis](#)

Er sagt: In einer muslimischen Ortschaft ist der äußere Zustand Islām; in einer Ortschaft der Götzendiener ist der äußere Zustand ihre Zugehörigkeit - außer es befindet sich an der Person ein Kennzeichen der Muslime. Dann wird sie wie ein Muslim behandelt.

SYSTEM

Zuerst wird nach individuellen Zeichen gefragt. Fehlen sie, greift die Orts- und Mehrheitsvermutung. Das ist kein unbegrenzter persönlicher Takfīr, sondern eine Fiqh-Regel für einen Zustand, dessen Wahrheit nicht mehr direkt festgestellt werden kann.

DER UNBEKANNTE TOTE - ŠĀFI'ITEN

Die Mehrheit der Dār und der Laqīṭ-Vergleich

An-Nawawī dokumentiert die šāfi'itische Anwendung ausdrücklich.

وَلَوْ وَجَدَ بَعْضُ الْمَيِّتِ أَوْ كُلُّهُ وَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّهُ مُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ فَإِنْ كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ غُسْلٌ وَصَلِّيَ عَلَيْهِ

„Wird ein Teil oder der ganze Tote gefunden und wir wissen nicht, ob er Muslim oder Kāfir ist, so wird er - wenn er sich in Dār al-Islām befindet - gewaschen und das Totengebet über ihn verrichtet.“

An-Nawawī, al-Mağmū', Bd. 5, S. 213-214.

[Direktnachweis](#)

An-Nawawī begründet dies mit der muslimischen Mehrheit und vergleicht den Fall ausdrücklich mit dem Findelkind. Ar-Rūyānī verwendet denselben äußeren Ortsbeweis auch bei einem länger in Dār al-Islām gesehenen Lebenden.

DER UNBEKANNTE TOTE - ŠĀFI'ITEN · FORTSETZUNG

BEWEISWERT

Auch hier wird nicht das Herz erkannt. Die Dār erzeugt eine praktische Vermutung, damit Schutz-, Bestattungs- und Gemeinschaftspflichten nicht wegen unerreichbarer Gewissheit ausfallen.

DER UNBEKANNTE TOTE - ḤANBALITEN

Zeichen zuerst, dann Dār

Ibn Qudāmah überliefert von Imām Aḥmad eine klare Reihenfolge.

نُظِرَ إِلَى الْعَلَامَاتِ ... فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ عَلَامَةٌ وَكَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فِي دَارِ الْكُفْرِ لَمْ يُغَسَّلْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ

„Man betrachtet die Kennzeichen. Hat er kein Kennzeichen und befindet er sich in Dār al-Islām, wird er gewaschen und das Totengebet verrichtet. Befindet er sich in Dār al-Kufr, wird er nicht gewaschen und über ihn nicht gebetet.“

Ibn Qudāmah, al-Muġnī, Bd. 2, S. 208; als Text von Aḥmad wiedergegeben.

[Direktnachweis](#)

لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ مَنْ كَانَ فِي دَارٍ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهَا يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُهُمْ مَا لَمْ يَقُمْ عَلَى خِلَافِهِ دَلِيلٌ

„Denn der Ausgangspunkt ist: Wer sich in einer Dār befindet, erhält den äußeren Ḥukm ihrer Angehörigen, solange kein Gegenbeweis besteht.“

Ibn Qudāmah, dieselbe Fundstelle.

[Direktnachweis](#)

WICHTIGE EINSCHRÄNKUNG

„Solange kein Gegenbeweis besteht“ gehört zum Text selbst. Die Ortsvermutung gilt gerade für den Fall ohne individuelle Kennzeichen; sie ist nicht stärker als ein feststehender persönlicher Gegenbeweis.

MĀLIKITISCHE SCHUTZRICHTUNG BEI UNGEWISSHEIT

Gemischte Fälle und nachgewiesener Islām in Dār al-Ḥarb

Die mālikitischen Texte zeigen besonders den Schutz muslimischer Rechte, wenn Muslime mit Nichtmuslimen vermischt und nicht einzeln erkennbar sind.

وَإِنْ اخْتَلَطُوا ... غُسِّلُوا جَمِيعًا وَكُفِّنُوا وَمُيِّزَ الْمُسْلِمُ بِالنِّيَّةِ فِي الصَّلَاةِ

„Wenn die als Nichtmuslime Beurteilten mit Muslimen vermischt sind, werden alle gewaschen und eingehüllt; beim Totengebet wird der Muslim durch die Absicht ausgezeichnet.“

Ad-Dasūqī, Ḥāšiyah ‘alā aš-Šarḥ al-kabīr, Bd. 1, S. 427.

[Direktnachweis](#)

Ad-Dasūqī erklärt außerdem: Wer in Dār al-Ḥarb tatsächlich den Islām angenommen hat und dort stirbt, wird gewaschen und über ihn wird gebetet. Der Ort hebt einen feststehenden persönlichen Islām nicht auf.

LEHRE

Bei echter Vermischung wird nicht jeder Unbekannte einfach individuell zum Kāfir erklärt. Die Fiqh-Lösung bewahrt soweit möglich das sichere oder mögliche Recht des Muslims.

DAS FINDERKIND ALS KLASSISCHER VERGLEICHSFALL

Äußere Zuordnung ohne Kenntnis der Eltern

Beim Findelkind fehlt jede sichere Kenntnis über Abstammung und inneren Zustand. Die Fuqahā’ verwenden deshalb Dār, Mehrheit und Zeichen.

فَلَقِيطُ هَذِهِ مَحْكُومٌ بِإِسْلَامِهِ ... تَغْلِيْبًا لِلْإِسْلَامِ وَلِظَاهِرِ الدَّارِ

„Das Findelkind dieser muslimischen Stadt wird als Muslim beurteilt - wegen des Überwiegens des Islām und des äußeren Zustandes der Dār.“

Ibn Qudāmah, al-Muġnī, Bd. 6, Kitāb al-laqīṭ.

[Direktnachweis](#)

Der Laqīṭ-Fall beweist nicht, dass das Kind innerlich erkannt wird. Er beweist, dass die Šarī‘ah praktische Schutz- und Zuordnungsurteile auf überwiegende äußere Hinweise stützt, wenn persönliche Gewissheit unmöglich ist.

VERGLEICHSWERT

Das Findelkind und der unbekannte Tote sind starke Fiqh-Beispiele für die Funktionsweise von *zāhir*, *Dār* und *ḡalabat az-ẓann*. Die konkrete Übertragung auf einen lebenden Erwachsenen bleibt vom vorhandenen Zeichen- und Vorzustand abhängig.

DIE RIDDA-ZEIT UNTER ABŪ BAKR

Feststellung vor Angriff - aber bekannte Gegenhandlung bleibt relevant

Die Ridda-Berichte liefern zwei komplementäre Lehren: Islām-Zeichen wurden vor dem Angriff geprüft; bekannte öffentliche Pflichtverweigerung wurde danach als eigenständiger Rechtsgrund behandelt.

تَبَيَّنُوا فَأَيُّمَا مَحَلَّةٍ سَمِعْتُمْ فِيهَا الْأَذَانَ فَكُفُّوا فَإِنَّ الْأَذَانَ شِعَارُ الْإِيمَانِ

Az-Zuhrī berichtet über Abū Bakrs Anweisung: „Stellt genau fest. In jeder Ortschaft, in der ihr den Adhān hört, haltet euch zurück; denn der Adhān ist ein Kennzeichen des Īmān.“

Muṣannaf 'Abd ar-Razzāq Nr. 18716. Der Bericht ist mursal von az-Zuhrī.

[Direktnachweis](#)

وَاللَّهِ لِأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ

Abū Bakr sagte: „Bei Allah, ich werde gegen denjenigen kämpfen, der zwischen Gebet und Zakāh trennt; denn die Zakāh ist das Recht des Vermögens.“

Ṣaḥīḥ al-Buḥārī Nr. 1399; Ṣaḥīḥ Muslim Nr. 20.

[Direktnachweis](#)

Die erste Überlieferung ist kein ṣaḥīḥ musnad Hauptbeleg und wird deshalb nicht allein getragen. Sie stimmt jedoch mit der authentischen prophetischen Adhān-Praxis überein. Der zweite Bericht betrifft keine völlig unbekannte Person, sondern öffentlich bekannte Gruppen und eine festgestellte Verweigerung.

KEIN WIDERSPRUCH

Ein Islām-Zeichen verlangt zunächst Zurückhaltung und Feststellung. Danach kann eine sicher festgestellte öffentliche Gegenhandlung eine eigene Rechtsfrage bilden. Die Ridda-Zeit rechtfertigt weder das Ignorieren sichtbarer Islām-Zeichen noch den Takfir aufgrund bloßer Unbekanntheit.

DIE VIER GEBIETSBEGRIFFE

Was die Dār beweist - und was nicht

Die Gebietsbezeichnung beeinflusst die äußere Vermutung, ersetzt aber nicht jeden individuellen Beweis.

Gebiet	Mögliche äußere Vermutung bei echter Unbekanntheit	Stärkere individuelle Gegenzeichen
Dār al-Islām	Muslimische Mehrheit und sichtbare islamische Ordnung können den äußeren Islām nahelegen.	Bekannter persönlicher Kufr oder eindeutige nichtmuslimische Zeichen werden nicht ignoriert.
Dār al-Kufr	Nichtmuslimische Mehrheit kann bei Zeichenlosigkeit eine äußere Zuordnung begründen.	Schahādah, Islamserklärung, Gebet, Adhān oder bekannter früherer Islām können die Vermutung überwiegen.
Dār al-Ḥarb	Zusätzliches militärisches Verhältnis; Feststellung und Schutzzeichen sind besonders bedeutsam.	Adhān und klare Islamserklärung führten in der Sunnah zur Zurückhaltung.
Ridda-Lage	Öffentliche Abkehr oder bekannte kollektive Verweigerung wird konkret geprüft.	Nicht jeder Bewohner, jedes Kind oder jede unbekannte Person erhält automatisch denselben persönlichen Ḥukm.

KERNABGRENZUNG

Die Dār liefert bei fehlender Individualkenntnis eine praktische Zuordnungsvermutung. Sie ist kein Ersatz für einen sicheren bekannten Vorzustand und keine Erlaubnis, ausdrückliche individuelle Gegenzeichen zu leugnen.

DIE VIER RECHTSSCHULEN IM VERGLEICH

Gemeinsame Methode und unterschiedliche Einzelfolgen

Die direkten Schultexte zeigen eine gemeinsame Grundstruktur: Zeichen werden berücksichtigt, bei Zeichenlosigkeit kann die Dār oder Mehrheit entscheiden, und bei Vermischung werden muslimische Rechte soweit möglich geschützt.

Schule	Stärkster direkter Text	Ergebnis
Ḥanafitisch	Al-Kāsānī und as-Saraḥsī: Simah kann den Ort überwiegen; ohne Simah wirkt die Dār als Mehrheitsindiz.	Ausdrückliche Zeichen und Ortsvermutung werden abgestuft.
Mālikitisch	Ad-Dasūqī: Bei Vermischung werden alle gewaschen; nachgewiesener Islām bleibt auch in Dār al-Ḥarb wirksam.	Schutz des möglichen oder feststehenden Muslims.
Šāfiʿitisch	An-Nawawī und ar-Rūyānī: Dār al-Islām begründet beim Unbekannten einen äußeren Islām-Ḥukm.	Mehrheit und dauerhafte Sichtbarkeit sind beweiskräftig.
Ḥanbalitisch	Ibn Qudāmah von Aḥmad: Zeichen zuerst; fehlen sie, gilt die Dār, bis ein Gegenbeweis erscheint.	Klares zweistufiges Schema aus Simah und Ort.

KEIN BEHAUPTETER TOTAL-IĠMĀ'

Die Einzelheiten bei Bestattung, gemischten Toten und bestimmten Zeichen unterscheiden sich. Gemeinsam ist jedoch, dass die Fuqahā' nicht nur eine abstrakte Herzgewissheit verlangten, sondern mit rechtlich relevanten äußeren Indizien arbeiteten.

MUSS DIE VOLLSTÄNDIGE 'AQĪDAH BEKANNT SEIN?

Allgemeine Antwort: nein - gezielte Klärung: manchmal ja

Die authentischen Texte und Fiqh-Beispiele erlauben eine präzise Mitte.

- Keine allgemeine Vollprüfung: Usāmah durfte die Schahādah nicht wegen vermuteter innerer Unaufrichtigkeit verwerfen. Der Prophet erklärte, er sei nicht beauftragt, Herzen zu durchsuchen.
- Äußerer Islām: Gebet, Qiblah, muslimisches Geschlecht und die Islamserklärung können den diesseitigen Ḥukm begründen.
- Gezielte Klärung: Ist der Wortlaut wegen einer bekannten früheren Lehre mehrdeutig, wird genau dieser Widerspruch geklärt - wie im ḥanafitischen Text über bekannte Juden und Christen.
- Widersprechende Zeichen: Ein ausdrücklich bekannter Nāqīḍ oder eine klare Gegenbekundung kann nicht mit dem Hinweis auf ein schwaches Zeichen ignoriert werden.
- Unkenntnis des Beobachters: Dass eine Privatperson nicht alle Ansichten eines Menschen kennt, macht ihn nicht automatisch zum Kāfir.

FORMEL

Für den äußeren Ḥukm wird kein umfassendes theologisches Examen verlangt. Erforderlich ist so viel Klärung, wie nötig ist, um einen konkreten bekannten Widerspruch oder eine echte Mehrdeutigkeit zu beseitigen.



PRAKTISCHE URTEILSMATRIX

Vorzustand, Zeichen, Dār und notwendige Handlung

Die Matrix ordnet die wichtigsten Fälle, ohne aus Vermutung Gewissheit zu machen.

Fall	Äußerer Ausgangspunkt	Erforderliche Prüfung
Bekannter Muslim lebt in Dār al-Kufr	Muslim; der bekannte Zustand bleibt bestehen.	Nur ein sicherer persönlicher Gegenbeweis verändert das Urteil.
Bekannter Nichtmuslim spricht eindeutige Schahādah	Äußerer Eintritt in den Islām und Schutz.	Nur konkrete bekannte Mehrdeutigkeit gezielt klären.
Unbekannter grüßt mit Salām und erklärt: „Ich bin Muslim“	Nicht als „kein Gläubiger“ zurückweisen; tabayyun.	Kontext und mögliche klare Gegenzeichen feststellen.
Unbekannter betet regelmäßig mit Muslimen	Starkes Islām-Zeichen; schulabhängige Einzelheiten bei bekanntem Vorzustand.	Form, Zusammenhang und bekannte Widersprüche prüfen.
Unbekannter in Dār al-Kufr ohne irgendein Zeichen	Dār und Mehrheit können praktische Vermutung liefern.	Keine Behauptung innerer Gewissheit; bei neuen Zeichen neu bewerten.
Unbekannter Toter in Dār al-Islām	Nach mehreren Schulen muslimische Behandlung bei fehlendem Gegenzeichen.	Individuelle Kennzeichen zuerst berücksichtigen.
Unbekannter Toter in Dār al-Kufr mit muslimischer Sīmah	Nach ḥanafitischem und ḥanbalitischem Text muslimische Behandlung.	Echtheit und Eindeutigkeit der Sīmah prüfen.
Öffentliche Ridda-Gruppe mit bekannter Pflichtverweigerung	Keine echte Unbekanntheit; besondere hoheitliche Rechtsfrage.	Gruppenarten, Aussagen und tatsächliche Beteiligung unterscheiden.

HÄUFIGE FEHLANWENDUNGEN

Die Urteilebenen dürfen nicht übersprungen werden

Die stärksten Belege widerlegen mehrere moderne Vereinfachungen.

- Unbekanntheit = Kufr: Das Fehlen persönlicher Informationen wird ohne weiteres Beweismittel in sicheres Wissen über Kufr verwandelt.
- Wohnort-Takfīr: Aus Dār al-Kufr wird ein endgültiges persönliches Urteil über jeden Bewohner abgeleitet.
- Ignorieren der Sīmah: Schahādah, Salām, Gebet oder Adhān werden allein wegen des Gebietes für bedeutungslos erklärt.
- Schwaches Einzelzeichen: Ein Name, Kleidungsstück oder äußerer Stil wird ohne Kontext als unfehlbarer Islām-Beweis verwendet.
- Herzensprüfung: Vor jeder äußeren Anerkennung wird eine vollständige Prüfung sämtlicher ‘Aqīdah-Einzelheiten verlangt.

HÄUFIGE FEHLANWENDUNGEN · FORTSETZUNG

- Ridda-Verallgemeinerung: Abū Bakrs Kampf gegen bekannte Gruppen wird auf beliebige unbekannte Einzelpersonen übertragen.
- Vermischung von Ḥukm und Vollstreckung: Aus einer äußeren juristischen Einordnung wird private Gewaltbefugnis konstruiert.

METHODISCHER SCHUTZ

Ahl as-Sunnah bestätigt klare allgemeine Urteile, wahrt einen feststehenden Islām, erkennt beweiskräftige sichtbare Zeichen an und überlässt hoheitliche Rechtsfolgen der zuständigen Autorität.

SCHLUSSGRUNDSÄTZE

Das quellenbasierte Gesamtergebnis

Die folgenden Leitsätze fassen die authentischen Beweise und die direkten Fiqh-Texte zusammen.

- Der diesseitige Ḥukm wird nach dem Sichtbaren geführt; das verborgene Herz rechnet Allah ab.
- Ein bereits feststehender Islām wird nicht durch Wohnort, Nationalität oder bloße Unkenntnis aufgehoben.
- Eine klare Schahādah oder Islamserklärung besitzt Schutzwirkung, auch wenn sie in einer Kampf- oder Gefahrensituation erfolgt.
- Qurʾān 4:94 verbindet tabayyun mit dem Verbot, ein gezeigtes Islām-Zeichen ohne Beweis zurückzuweisen.
- Adhān, Gebet, Qiblah und weitere zusammenhängende Zeichen besitzen reale juristische Beweiskraft.
- Die Dār wirkt bei echter Zeichenlosigkeit als Mehrheits- und Ortsvermutung; sie ist kein unfehlbares Wissen über jedes Individuum.
- Individuelle Zeichen können die Ortsvermutung überwiegen. Al-Kāsānī sagt dies für die Sīmāh eines unbekannten Toten in Dār al-Ḥarb ausdrücklich.
- Mehrdeutige Worte oder bekannte widersprechende Vorlehen können eine gezielte Klärung erfordern.
- Die vollständige Kenntnis aller Einzelheiten der ʿAqīdah ist keine allgemeine Voraussetzung des äußeren Islām-Ḥukm.
- Straf-, Kriegs- und Vollstreckungsfragen sind keine private Befugnis.

ENDGÜLTIGER LEITSATZ

Der bekannte Vorzustand bleibt bestehen. Bei echter Unbekanntheit werden eindeutige persönliche Zeichen zuerst, danach die rechtliche Vermutung der Dār und der Mehrheit berücksichtigt. Das Ergebnis ist ein äußerer Fiqh-Ḥukm - kein Wissen über das Herz und kein automatisches Recht zu privater Vollstreckung.

BIBLIOGRAPHIE UND DIREKTQUELLEN

Quellenapparat

Die wichtigsten unmittelbar verwendeten Original- und Referenzwerke dieser Ausgabe.

Der edle Qurʾān

Sūrat an-Nisāʾ 4:94; ergänzend at-Tawbah 9:6 und 9:11. Direkte Tafsīr-Nachweise über tafsir.app.

[Direktquelle](#)

Ṣaḥīḥ al-Buḥārī

Nr. 25, 391, 1399, 2641, 2943, 4351, 4339/7189, 6865 und 6872.

[Direktquelle](#)

Ṣaḥīḥ Muslim

Nr. 20, 22, 96, 382 und 1064.

[Direktquelle](#)

Aṭ-Ṭabarī, Ġāmiʿ al-bayān

Tafsīr zu Sūrat an-Nisāʾ 4:94 mit den frühen Berichten zum Salām und zur Islamserklärung.

[Direktquelle](#)

Ibn Ḥaǧar, Faṭḥ al-bārī

Erklärungen zu Buḥārī Nr. 391, 25 und Banū Ḡaḍīmah; Grundsatz der Urteile nach dem Sichtbaren.

[Direktquelle](#)

An-Nawawī, Šarḥ Ṣaḥīḥ Muslim

Kapitel über das Verbot, einen Nichtmuslim nach der Schahādah zu töten; „in den Urteilen wird nach dem Sichtbaren gehandelt“.

[Direktquelle](#)

Al-Kāsānī, Badāʾiʿ aš-šanāʾiʿ

Bd. 1, S. 303-304 über den unbekannten Toten und den Ortsbeweis; Bd. 7 über die Feststellung des Islām eines bekannten Nichtmuslims.

[Direktquelle](#)

As-Saraḥsī, al-Mabsūṭ

Bd. 2, Bāḥ aš-šahīd: unbekannter Toter, Dār und individuelle Šimah.

[Direktquelle](#)

Ar-Rūyānī, Baḥr al-maḍḥab

Bd. 14: Feststellung des äußeren Islām bei dauerhafter Sichtbarkeit in Dār al-Islām.

[Direktquelle](#)

An-Nawawī, al-Maǧmūʿ

Bd. 5, S. 213-219: unbekannter Toter in Dār al-Islām und vermischte muslimische und nichtmuslimische Tote.

[Direktquelle](#)

Ibn Qudāmah, al-Muǧnī

Bd. 2, S. 208 über den unbekannten Toten; Bd. 6 über das Findelkind und ẓāhir ad-dār.

[Direktquelle](#)

Ad-Dasūqī, Ḥāšiyah ʿalā aš-Šarḥ al-kabīr

Bd. 1, S. 427: vermischte Tote und fortbestehender Islām in Dār al-Ḥarb.

[Direktquelle](#)

ʿAbd ar-Razzāq, al-Muṣannaf

Nr. 18716: mursal-Bericht az-Zuhrī über Abū Bakrs Anweisung, beim Adhān zurückzuhalten.

[Direktquelle](#)

Ibn Abī Šaybah, al-Muṣannaf

Nr. 4868: Kapitel „Wenn du den Adhān hörst, halte vom Kampf ab“, einschließlich des nicht durchgehend verbundenen Ridda-Berichts.

[Direktquelle](#)



DAR AL TAWHĪD

Quellenbasierte Publikationen
aus Qurʾān, Sunnah und klassischen Werken

Ḥukm al-Mağhūl al-Ḥāl

Das äußere Urteil über Personen unbekannten Glaubenszustandes

by Serhat Abu Malik

dar-al-tawhid.de
